RESUMÉ — Notářský řád

358/1992 Sb.

Zdrojové znění: 1. 4. 2025.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje postavení a činnost notářů a profesní samosprávu.

Zásady a nosné koncepty: Nezávislost, nestrannost, právní jistota, veřejná víra a mlčenlivost.

Systematika: Notářský úřad a pracovníci; notářské zápisy, osvědčení a úschovy; evidence a samospráva.

Subjekty a objekty: Notáři, účastníci úkonu, komory a dohledové orgány.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: OZ č. 89/2012 Sb. určuje hmotné náležitosti; ZŘS č. 292/2013 Sb. činnost soudního komisaře. Odměnu stanoví č. 196/2001 Sb.; vykonatelnost zápisu závisí na zákonných podmínkách.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Notář, notářský úřad

(1) Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil notářským úřadem.

§ 2 — Notářská činnost

Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy (dále jen „notářská činnost“).

§ 3 — Další činnost

(2) Notář může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

§ 4 — Jiná další činnost

V rámci další činnosti notář vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon.2 Je-li jinou činností provádění zápisů do Rejstříku zástav, veřejného rejstříku nebo veřejného seznamu, považuje se za notářskou činnost; to platí i pro provádění zápisů do evidence podle zvláštního právního předpisu.

§ 5 — Úplata

(1) Činnost notáře vykonává notář za úplatu a při jejím výkonu je nezávislý, nestanoví-li v činnosti notáře podle § 4 zvláštní zákon jinak.

§ 6 — Notářské listiny

(1) Notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a podle tohoto zákona sepsané listiny o ověření (dále jen „notářské listiny“) jsou veřejnými listinami, jestliže splňují náležitosti stanovené pro ně tímto zákonem.

§ 7 — Podmínky jmenování

(2) Notářskou praxí se rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta podle tohoto zákona a praxe státního notáře a notářského čekatele podle dřívějších předpisů.

§ 8 — Soustava notářských úřadů

(1) Notáře jmenuje ministr na návrh Komory do notářského úřadu.

§ 20 — Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Notářská komora vyškrtne ze seznamu notářských koncipientů toho, a) kdo zemřel nebo kdo byl prohlášen za mrtvého, b) kdo pozbyl státní občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, c) kdo byl omezen ve svéprávnosti, d) kdo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností koncipienta, e) kdo písemně požádal notářskou komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu, f) komu skončil pracovní poměr u notáře a neuzavřel pracovní poměr s notářem se sídlem v obvodu této notářské komory do tří měsíců od skončení předchozího pracovního poměru u notáře, g) kdo byl zapsán do seznamu notářských kandidátů.

§ 21 — Seznam kandidátů

(1) Kandidát je ten, kdo je zapsán v seznamu notářských kandidátů.

§ 22 — Podmínky zápisu

(1) Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do seznamu notářských kandidátů každého, kdo a) splňuje předpoklady stanovené v § 18 odst. 1, b) vykonal alespoň tříletou notářskou praxi (§ 7 odst. 2) a c) složil notářskou zkoušku.

§ 24 — Zastupování

(1) Kandidát může být na návrh notáře, u kterého je v pracovním poměru, ustanoven příslušnou notářskou komorou, aby ho zastupoval při výkonu činnosti notáře s výjimkou činnosti podle § 3 odst. 3.

§ 25 — Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Notářská komora vyškrtne kandidáta ze seznamu notářských kandidátů z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 písm. a) až f).

§ 26 — Další pracovníci notáře

(1) Notář může písemně pověřit další pracovníky, kteří jsou u něho v pracovním poměru, přípravnými a dílčími úkony v činnosti podle § 2 a 3.

§ 27 — Činnost z pověření

(1) Činnost pracovníků notáře na základě jeho pověření podle § 19, 23 a § 26 odst. 1 se považuje za činnost notáře.

§ 28 — Smlouva o pojištění

(1) Notář je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za újmu vzniklou pracovníkům při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 35a — Vymezení pojmu, práva a povinnosti správce

(1) Komora vede, provozuje a spravuje Rejstřík zástav, Sbírku dokumentů a tyto evidence a seznamy: a) Evidenci právních jednání pro případ smrti, b) Evidenci listin o manželském majetkovém režimu, c) Seznam prohlášení o určení opatrovníka, d) Seznam listin o manželském majetkovém režimu, e) Evidenci ověřených podpisů.

§ 35b — Definice a evidované skutečnosti

(1) V Evidenci právních jednání pro případ smrti se evidují listiny o těchto právních jednáních zůstavitele učiněných pro případ smrti: a) závěti, dovětku, dědické smlouvě, b) prohlášení o vydědění a prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, pozůstalosti nenabude, c) přikázání započtení na dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v závěti, d) povolání správce pozůstalosti, není-li povolán v závěti, e) smlouvě o zřeknutí se dědického práva, f) zrušení právních jednání podle písmen a) až e).

§ 35c — Zápisy a sdělení

(1) Zápisy údajů do Evidence právních jednání pro případ smrti provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu notář, který listiny o právních jednáních zůstavitele uvedených v § 35b odst. 1 přijal do notářské úschovy nebo o takovém právním jednání sepsal notářský zápis.

§ 35d — Předmět evidence

(1) V Evidenci listin o manželském majetkovém režimu se evidují a) smlouvy manželů nebo snoubenců o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu, b) dohody manželů o změně smluveného režimu, c) smlouvy manželů o změně manželského majetkového režimu založeného rozhodnutím soudu, d) rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, e) rozhodnutí soudu, kterými soud změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim.

§ 35e — Prohlášení o určení

(1) V Seznamu prohlášení o určení opatrovníka se evidují prohlášení o určení, kdo se má stát opatrovníkem, a o odvolání prohlášení o takovém určení (dále jen „prohlášení o určení opatrovníka“), mající formu notářského zápisu.

§ 35f — Evidované údaje

(2) Zástavní právo je do Rejstříku zástav zapsáno zápisem údajů uvedených v odstavci 1; vymazáno je výmazem zapsaných údajů.

§ 35g — Zápisy údajů prováděné na smluvním základě

(1) Zápisy údajů podle § 35f odst. 1 do Rejstříku zástav na základě zástavní smlouvy, zápisy údajů podle § 35f odst. 3 a změny a výmazy těchto údajů provádějí pomocí dálkového přístupu notáři.

§ 35h — Zápisy údajů prováděné na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci

Zápisy údajů na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci, kterými vzniklo zástavní právo, a změny takových zápisů provádí na základě písemné žádosti orgánu veřejné moci Komora.

§ 35i — Opis a výpis z Rejstříku zástav

(2) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do Rejstříku zástav, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

§ 38 — Prezidium

(1) Prezidium Komory je řídícím a výkonným orgánem Komory.

§ 39 — Prezident

(1) Prezident Komory a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech, b) řídí jednání sněmu, c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za tři měsíce; svolá prezidium Komory do 20 dnů vždy, požádá- li o to jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory, d) řídí jednání prezidia Komory, e) činí rozhodnutí v působnosti prezidia Komory, která nesnesou odkladu; rozhodnutí musí být schválena při nejbližším jednání prezidia Komory.

§ 40 — Revizní komise

(1) Revizní komisi Komory tvoří předseda a další čtyři členové.

§ 41 — Kárná komise

(1) Kárnou komisi tvoří předseda a další čtyři členové.

§ 42 — Volby

(1) Volby orgánů notářské komory a Komory jsou tajné.

§ 43 — Platnost usnášení

(1) Kolektivní orgány notářské komory a Komory se mohou platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

§ 44 — Výkon funkcí

(1) Funkce v orgánech notářské komory a Komory jsou čestné, Komora a notářské komory vyplácejí členům svých orgánů za výkon těchto funkcí náhradu za ztrátu času a náhradu hotových výdajů.

§ 45 — Orgány dohledu

(1) Ministerstvo vykonává státní dohled na činnost podle § 2 a podle § 35o.

§ 50a — Zahlazení kárného postihu

Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření se pro účely kárné odpovědnosti hledí na notáře, kandidáta nebo koncipienta, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán.

§ 51 — Zdravotní nezpůsobilost

Nepožádá-li notář, jemuž zdravotní stav trvale neumožňuje řádně vykonávat činnost notáře, o odvolání, navrhne notářská komora, jejímž je členem, nebo ministr kárné komisi, aby rozhodla, že jeho zdravotní stav mu trvale neumožňuje řádně vykonávat činnost notáře.

§ 51a

(1) V řízení o přestupku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, projednává-li tento přestupek orgán Komory, se postupuje obdobně podle ustanovení a) zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich upravujících podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, b) oddílu prvního s výjimkou § 48 odst. 1 až 6, § 49 odst. 5 a § 50a a c) § 56 odst. 4.

§ 52 — Vázanost právními předpisy

Notář je v notářské činnosti a při poskytování právní pomoci vázán zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

§ 53 — Odmítnutí provedení úkonu

(1) Notář odmítne provedení požadovaných úkonů, jestliže a) tento úkon odporuje zákonům nebo dalším obecně závazným předpisům a tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, b) se jedná o úkon v notářské činnosti a notář, jeho zaměstnanec nebo osoba notáři blízká jsou zúčastněni na věci, c) ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá, nebo d) stanoví-li tak tento zákon.

§ 54 — Odstoupení od smlouvy

(1) Notář může odstoupit od smlouvy o provedení úkonu v notářské činnosti nebo od smlouvy o poskytnutí právní pomoci (dále jen „smlouva“), jestliže a) došlo k narušení důvěry mezi ním a žadatelem nebo klientem, b) žadatel nebo klient neposkytuje potřebnou součinnost, c) žadatel nebo klient nesloží bez vážného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu notáře.

§ 55 — Písemné zdůvodnění

(1) Jestliže notář odmítl provedení úkonu podle § 53 nebo jestliže notář odstoupil od smlouvy podle § 54, učiní o tom záznam ve spise, ve kterém uvede důvody odmítnutí nebo odstoupení.

§ 57 — Odpovědnost za újmu

(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, notář odpovídá žadateli, klientovi nebo účastníku za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti notáře.

§ 64 — Totožnost zúčastněných osob

(1) Nezná-li notář účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti; nezná-li notář tyto svědky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem.

§ 64a — Videokonference

(1) Prokázání totožnosti účastníků, svědků úkonu, důvěrníků nebo tlumočníků a zjištění obsahu projevu vůle o tom, co má být pojato do notářského zápisu, lze provést i bez jejich fyzické přítomnosti, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci.

§ 65 — Neschopnost číst nebo psát

(1) Je-li účastníkem někdo, kdo neumí nebo nemůže číst nebo psát, může notář sepsat notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu.

§ 66 — Požadavky na svědky totožnosti a svědky úkonu

Svědky totožnosti a svědky úkonu nemohou být osoby, které nejsou plně svéprávné, osoby nevidomé, neslyšící nebo němé a osoby, které nemohou číst nebo psát.

§ 67 — Neslyšící nebo němý účastník

(1) Je-li účastník neslyšící nebo němý, může-li však číst a psát, musí si notářský zápis přečíst a v něm vlastní rukou připsat, že jej četl a že jej schvaluje.

§ 68 — Doložka obsahující prohlášení svědků

(1) Je-li k sepsání notářského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu, uvede se v závěru notářského zápisu doložka obsahující prohlášení svědků, že byli přítomni po celou dobu projevu vůle účastníka o tom, co má být pojato do zápisu, při předčítání notářského zápisu a jeho schválení účastníkem.

§ 69 — Přítomnost tlumočníka

(1) Nezná-li účastník nebo svědek úkonu jazyk, v němž se notářský zápis sepisuje, je třeba přítomnosti tlumočníka.

§ 70 — Zápis do veřejného seznamu

(1) Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného seznamu, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do veřejného seznamu“) nebo zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do veřejného rejstříku“), obsahuje také vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

§ 75 — Osvědčení o předložení listiny

Osvědčení o tom, že notáři byla předložena listina a kdy se tak stalo, vyhotoví notář na předložené listině ve formě osvědčovací doložky, která obsahuje údaj o dni, měsíci a roku a případně i o hodině, kdy byla tato listina notáři předložena.

§ 77 — Osvědčení průběhu valných hromad

(2) Notář může vyzvat předsedu valné hromady a nejvýše další dvě zúčastněné osoby, aby notářský zápis podepsali.

§ 78 — Osvědčení o tom, že je někdo naživu

Osvědčení o tom, že je někdo naživu, provede notář jen tehdy, jestliže je mu tato osoba osobně známa nebo zjistí-li se její totožnost způsobem uvedeným v § 64.

§ 79 — Osvědčení jiných skutkových dějů

(1) Notář osvědčuje i jiné skutkové děje, například průběh slosování nebo předložení movitých věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře.

§ 80 — Osvědčení o prohlášení

(1) Notář osvědčuje prohlášení osob, mají-li s ním být spojeny právní účinky.

§ 80a — Osvědčení existence právních jednání a formalit

(1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejného rejstříku nebo je rozhodováno o skutečnostech, které jsou podmínkou pro zápis do veřejného rejstříku, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje.

§ 80b — Náležitosti zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby

(2) Je-li v průběhu jednoho zasedání orgánu nebo při rozhodování mimo zasedání orgánu právnické osoby přijímáno více rozhodnutí, o nichž musí být pořízen notářský zápis, notář sepíše jeden notářský zápis o všech těchto rozhodnutích, pokud povaha přijatých rozhodnutí tento postup nevylučuje nebo pokud žadatel nepožaduje pořídit o každém nebo několika rozhodnutích samostatný notářský zápis.

§ 80c — Povinnosti právnické osoby

(2) Notáři musí být nejpozději v den, kdy má notář osvědčit rozhodnutí mimo zasedání orgánu, předloženy písemné doklady, které dokládají udělení souhlasu mimo zasedání orgánu.

§ 80h — Splnění požadavků pro zápis do veřejného rejstříku

(1) Mají-li být některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku splněny nebo některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí orgánu právnické osoby, o kterém byl sepsán notářský zápis podle § 80b, 80ga nebo § 80gb až 80gd anebo až po sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a, notář, který takový notářský zápis sepsal, na žádost osvědčí splnění požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, jestliže je takové osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku vyžadováno zvláštním právním předpisem.

§ 80i — Notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu

(1) Na žádost oprávněné osoby notář sepíše notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci.

§ 81 — Předmět notářské úschovy

(1) Notáři přijímají do notářské úschovy a) listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti uvedené v § 35b odst. 1, nemají-li formu notářského zápisu (dále jen „listiny o právním jednání zůstavitele“) a jiné listiny, b) peníze, stanoví-li tak zvláštní zákon, c) peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

§ 82 — Protokol o úschově listiny

(1) Notář sepíše o notářské úschově listiny za účasti žadatele protokol, který musí obsahovat a) místo a datum převzetí listiny, b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt žadatele a je-li žadatelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo a dále jméno, příjmení, datum narození a pobyt jejího zástupce, c) údaj, o jakou listinu se jedná, d) údaj o tom, že listina byla notářem převzata a přijata do notářské úschovy, e) údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence žadatele nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář zná žadatele nebo jeho zástupce osobně, f) podpis žadatele nebo jeho zástupce, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

§ 83 — Protokol o přijetí listiny o právním jednání zůstavitele

(1) Protokol o přijetí listiny o právním jednání zůstavitele do notářské úschovy musí kromě náležitostí uvedených v § 82 odst. 1 obsahovat a) jméno a příjmení, případně dřívější příjmení jejího pořizovatele, jeho pobyt a datum narození, b) údaj o poučení o formách a obsahových náležitostech právního jednání zůstavitele, o kterém je listina, která se přijímá do notářské úschovy, a také údaj o poučení o tom, že listina bude evidována v Evidenci právních jednání pro případ smrti.

§ 84 — Vydání listiny z notářské úschovy

(1) Notář listinu vydá z notářské úschovy jen tomu, na jehož žádost byla listina do notářské úschovy přijata, a jde-li o listinu o právním jednání zůstavitele, jen jejímu pořizovateli, ledaže je listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě.

§ 85 — Totožnost osoby

(1) Ten, kdo notáři listinu do notářské úschovy předává, a ten, komu notář listinu z notářské úschovy vydává, případně jejich zástupce, jsou povinni notáři prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li je notář osobně.

§ 89b — Notářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě

Je-li listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě, postupuje notář přiměřeně podle § 82 až 89a.

§ 92 — Náležitosti stejnopisu

(1) Stejnopis notářského zápisu obsahuje opis notářského zápisu a doložku, kterou se potvrzuje, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem (dále jen „doložka“).

§ 93 — Výpis z notářského zápisu

(1) Z notářského zápisu lze vydat výpis.

§ 94 — Potvrzení o skutečnostech ze spisů

(1) Notář může vydat potvrzení o skutečnostech známých z jeho spisů.

§ 94a — Stejnopisy, opisy, výpisy a potvrzení o skutečnostech v elektronické podobě

Stejnopisy notářských zápisů, opisy notářských zápisů, výpisy z notářských zápisů a potvrzení o skutečnostech známých ze spisů mohou být vydány i v elektronické podobě.

§ 94b — Oznámení o výhradě

Notář na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

§ 94c — Protokol o oznámení o výhradě

(1) O žádosti podle § 94b notář sepíše za účasti věřitele protokol, který musí obsahovat a) místo a datum sepsání protokolu, b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum narození a pobyt jejího přítomného zástupce, c) jméno, příjmení, datum narození a pobyt toho, vůči komu je oznámení o výhradě činěno, a jde-li o právnickou osobu, tak její název, sídlo a identifikační číslo, d) adresu, na kterou má být oznámení doručeno, je-li rozdílná od pobytu nebo sídla, e) údaj o tom, že bylo oznámení o výhradě notářem převzato, a f) podpis věřitele, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

§ 94d — Náležitosti protokolu o oznámení o výhradě

(2) Notář další vyhotovení protokolu předá věřiteli a další vyhotovení protokolu zašle osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) bodě 2 do 3 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu.

§ 94e — Totožnost osoby žadatele

(1) Ten, kdo žádá o úkon podle § 94b, je povinen notáři prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li ho notář osobně.

§ 103 — Převzetí zápisů, spisů a evidenčních pomůcek

(1) Notář, který byl jmenován do uvolněného notářského úřadu, převezme do úschovy notářské zápisy, spisy, předměty úschov a evidenční pomůcky notáře, který zemřel nebo který byl odvolán.

§ 104 — Převzetí věcí zrušeného notářského úřadu

(1) Je-li uvolněný notářský úřad zrušen podle § 8, převezme do úschovy věci uvedené v § 103 odst. 1 notář, kterého určí příslušná notářská komora.

§ 105 — Stejnopisy, opisy, výpisy a potvrzení z převzatých písemností

Notář, který převzal do úschovy notářské zápisy a spisy podle § 103 a 104, vydává z nich stejnopisy, opisy, výpisy a potvrzení.

§ 107 — Zmocnění pro ministerstvo

Podrobnosti o výši a způsobu určení odměny, náhrady za promeškaný čas a náhrady hotových výdajů stanoví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.

§ 108 — Plátce

Odměnu notáře, náhradu za promeškaný čas, náhradu hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně, rovněž částku odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu, platí ten, kdo žádá o provedení notářského úkonu.

§ 109 — Záloha

Notář má právo vyžadovat složení přiměřené zálohy na odměnu a na náhradu hotových výdajů.

§ 109g

(1) Soud, který pověřil notáře provedením úkonů v řízení o pozůstalosti jako soudního komisaře, sleduje, zda notář zpracovává osobní údaje při provádění těchto úkonů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Podklad: 358-1992-Sb o notarich a jejich cinnosti - notarsky rad.pdf • 54 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 3517 slov resumé včetně úvodu z 25169 slov vyčištěného podkladu (13,97 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.